

Nr. 362 Der Reichsminister des Innern an Staatssekretär Lammers. 8. Juni 1934*R 43 II/1197, Bl. 95–97**Beginn:**Beginn:***[Sicherung der Einheit von Partei und Staat]**

Den Erlaß einer besonderen Durchführungsverordnung auf Grund des § 8 des Gesetzes zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat vom 1. Dezember 1933 zwecks Regelung der Rechtsverhältnisse der Rechtsabteilung der Reichsleitung der NSDAP halte ich weder für notwendig noch für zweckmäßig¹⁾). Ich teile vielmehr die Auffassung, daß zunächst die Satzung der NSDAP zu erlassen sein wird²⁾), und daß, soweit erforderlich, in die Satzung besondere Bestimmungen für die einzelnen Abteilungen der Reichsleitung der NSDAP – nicht nur für die Rechtsabteilung – einzubauen sein werden. Soweit darüber hinaus noch besondere Vorschriften für die Rechtsabteilung notwendig sind, könnten sie m. E. durch einfache organisatorische Maßnahmen der Parteileitung getroffen werden, ohne daß es des Erlasses einer formellen Anordnung auf Grund des § 8 des Gesetzes vom 1. Dezember 1933 bedarf.

Gegen den Entwurf des Ergänzungsgesetzes zum Gesetz vom 1. Dezember 1933 nebst einer Durchführungsverordnung³⁾), die sich mit der Beteiligung der NSDAP an der Gesetzgebung befassen, habe ich grundsätzliche Bedenken. Diese Entwürfe gehen, wie ihre Begründung hervorhebt, davon aus, daß der Stellvertreter des Führers die Verantwortung dafür trägt, daß die Gesetzgebung mit dem Geist des Nationalsozialismus erfüllt wird, und daß aus diesem Grunde die NSDAP das Recht zur Mitwirkung an allen Gesetzen des Reichs und der Länder in Anspruch nehmen müsse. Diese Auffassung wird jedoch der bereits jetzt bestehenden engen Verbundenheit von Partei und Staat und der zu einer ordnungsmäßigen Staatsführung notwendigen klaren Scheidung der Zuständigkeiten nicht gerecht. Die Gesetzgebung kann nicht Aufgabe der Partei sein, sondern muß ausschließlich Aufgabe der Regierung bleiben. Dafür, daß alle Gesetze mit nationalsozialistischem Geiste erfüllt sind, haben die nationalsozialistischen Minister selbst zu sorgen. Sie geben den von ihrem Vertrauen getragenen Beamten, die mit der Ausarbeitung der Gesetzentwürfe betraut werden, zu diesem Zwecke die erforderlichen Anweisungen. Eine besondere Instanz, die neben oder gar über den Reichsministern und der Reichsregierung noch eine Kontrolle darüber auszuüben hätte, ob die Gesetzentwürfe mit nationalsozialistischem Geiste erfüllt sind, ist nicht nur entbehrlich, sie würde vielmehr mit voraussehbarer Sicherheit auch zu unerwünschten Auseinandersetzungen zwischen den Ministern und der Reichsleitung der NSDAP führen und mit der Autorität der unter der Führung des Reichskanzlers stehenden Reichsregierung unvereinbar sein. Wenn ein Gesetzentwurf die Belange der NSDAP berührt, so ist es selbstverständlich, daß das federführende Ministerium sich rechtzeitig mit den in Frage kommenden Parteistellen in Verbindung setzt. Dazu bedarf es bei der engen persönlichen Verbindung zwischen Partei und Ministerium keiner besonderen Anordnung mehr. Ich kann daher dem Grundgedanken, auf dem der Entwurf aufgebaut ist, nicht zustimmen.

1) Um Stellungnahme zu dem Entwurf einer solchen Durchführungsverordnung war der RIM im Auftrage des RK durch Lammers mit Schreiben vom 18. 5. gebeten worden. Hierzu und zum Inhalt des Entwurfs s. Dok. Nr. 350, dort bes. Anm. 2.

2) Vgl. Anm. 3 und 4 zu Dok. Nr. 350.

3) Gleichfalls durch Lammers am 18. 5. (s. Anm. 1) dem RIM mit der Bitte um Stellungnahme zugeleitet. Zum Inhalt s. Dok. Nr. 341, dort auch Anm. 1 und 5.

Etwas anders dürfte die Frage zu beurteilen sein, die offenbar gleichfalls dem Entwurf zugrunde liegt, ob der Stellvertreter des Führers in seiner Eigenschaft als Mitglied des Reichskabinetts mehr als bisher an den Vorarbeiten zu den Reichsgesetzen zu beteiligen ist. Daß ihm ebenso wie allen anderen Reichsministern sämtliche Gesetzentwürfe vor der Verabschiedung durch das Reichskabinett zugehen, ist schon jetzt vorgeschrieben. Durch die Frist, die zwischen der Zustellung an die Reichsminister und der Beratung im Kabinett liegen soll (§ 38 GGO. II)⁴⁾, ist Vorsorge dafür getroffen, daß jeder Reichsminister, also auch der Stellvertreter des Führers, Gelegenheit hat, alle Bedenken gegen einen Entwurf rechtzeitig bei den federführenden Ministerien zur Sprache zu bringen und nötigenfalls die Absetzung der Vorlage von der Kabinettsitzung zu beantragen. Immerhin ist diese Frist verhältnismäßig kurz und wird außerdem bei dringenden Gesetzesvorlagen nicht immer eingehalten. Dem begründeten Interesse des Stellvertreters des Führers, *rechtzeitig* von den Gesetzesarbeiten unterrichtet zu werden, um seinerseits schon im Entstehungsstadium der Gesetze mitwirken zu können, wird daher nach meiner Auffassung zweckmäßig dadurch Rechnung zu tragen sein, daß im *Verwaltungswege* angeordnet wird, den Stellvertreter des Führers in seiner Eigenschaft als Reichsminister an der Ausarbeitung von Gesetzentwürfen zu dem frühestmöglichen, spätestens jedoch zu *dem* Zeitpunkt zu beteiligen, in dem das federführende Ministerium andere Ministerien zu beteiligen hat. Hierdurch würde der Stellvertreter des Führers genügend Zeit zur Prüfung der Entwürfe gewinnen. Um das sicherzustellen, bedarf es aber keines Reichsgesetzes. Es genügt vielmehr eine Anweisung des Reichskanzlers an die Reichsminister, wie ich sie im Entwurf beifüge⁵⁾.

Im Hinblick auf diese grundsätzlichen Bedenken möchte ich zunächst davon absehen, zu den Einzelheiten der mitgeteilten Entwürfe Stellung zu nehmen⁶⁾.

[...]

Frick

4) Nach § 38 der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Reichsministerien, Besonderer Teil (GGO II) sollten „die zur Beratung für das Kabinett bestimmten Vorlagen“ so „zeitig an die Reichskanzlei“ gesandt werden, „daß für eine sachliche Prüfung vor der Beratung noch ausreichend Zeit bleibt. Zwischen der Zustellung der Vorlage an die Reichsminister und der Beratung sollen mindestens vier Tage liegen.“ (Separatdruck Berlin 1926, 1929 u. ö.).

5) Der beigelegte Entwurf: „Es hat sich als mißlich gezeigt, daß der Stellvertreter des Führers, Reichsminister Heß, von Gesetzesvorlagen erst in dem Zeitpunkt Kenntnis erlangt, in dem die Vorlagen dem Reichskabinett zur Beschlußfassung vorgelegt werden. In der verhältnismäßig kurzen Frist, die zwischen der Vorlage und der Beschlußfassung durch das Reichskabinett liegt, ist es für eine Stelle, die an den Vorarbeiten nicht beteiligt war, nicht immer möglich, die Vorlage in allen Einzelheiten durchzuprüfen. Um sicherzustellen, daß der Stellvertreter des Führers so rechtzeitig von den Gesetzesarbeiten unterrichtet wird, daß er schon im Entstehungsstadium der Gesetze mitwirken kann, ordne ich hierdurch an, daß der Stellvertreter des Führers in seiner Eigenschaft als Reichsminister an der Ausarbeitung von Gesetzentwürfen zu dem frühestmöglichen, spätestens jedoch zu dem Zeitpunkt zu beteiligen ist, in dem das federführende Ministerium andere Ministerien zu beteiligen hat.“ (R 43 II/1197, Bl. 98). Zum Erlaß einer derartigen, allerdings wesentlich anders formulierten Anordnung durch Hitler s. Dok. Nr. 380.

6) Dieses Schreiben des RIM wurde vom StSRkei mit Schreiben vom 14. 6. 34 an Heß übersandt. Lammers bat um Mitteilung, ob der Stellvertreter des Führers seinen durch Bormann an die Rkei übermittelten Wunsch, den Gesetzentwurf betr. Mitarbeit der NSDAP bei der Reichsgesetzgebung unbedingt auf der nächsten Kabinettsitzung behandelt zu sehen (vgl. Dok. Nr. 358), weiterhin aufrechterhalten wolle, „nachdem nunmehr der Reichsminister des Innern in dem mitgeteilten Sinne Stellung genommen hat“. Das Schreiben wurde von Heß nicht beantwortet. Wienstein verfügte den Vorgang nach mehrfacher Wiedervorlage schließlich am 23. 10. 34 zu den Akten (R 43 II/1197, Bl. 100).

Zitierhinweis

Nr. 362 Der Reichsminister des Innern an Staatssekretär Lammers. 8. Juni 1934 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d362>